

한국문화예술위원회 상임감사

통 보 · 기관경고(기관)

제 목 클럽운영위원회 운영 부적정

소 관 기 관 한국문화진흥(주)

조 치 부 서 마케팅팀

내 용

1. 업무개요

한국문화진흥(주)(이하 ‘문화진흥’)이 수탁 경영하고 있는 뉴서울컨트리클럽(이하 ‘골프장’)은 골프장 운영에 원활을 기하고 회원 권익 보호와 회원 상호 간의 친목을 돈독히 하기 위하여 클럽운영위원회(이하 ‘운영 위원회’)를 운영하고 있다.

2. 관계 법령 및 규정

「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」(이하 ‘체시법’) 제17조 제1항에 따라 회원을 모집한 체육시설업자 또는 사업계획의 승인을 받은 자는 회원자격의 양도 입회금액의 반환 회원증의 확인·발급 및 회원 대표기구의 구성·역할 등에서 회원의 권익 보호를 위하여 대통령령으로 정하는 사항을 지켜야 하고, 체시법 시행령 제19조 제5항에 따라 회원의 권익에 관한 사항은 그 운영위원회와 미리 협의하여야 한다고 명시되어 있다.

문화진흥 「클럽운영위원회 규정」(이하 ‘운영규정’)에 따르면, 회원 권익 보호와 회원 상호 간 친목을 돈독히 하기 위하여 운영위원회를 두고, 운영위원회는 골프장 운영의 자문에 응하고, 클럽의 건전한 발전과 설립취지에 부응하는 사항을 회사에 건의할 수 있다.

문화진흥 「클럽운영회칙」(이하 ‘운영회칙’)제19조, 제20조에서는 운영위원회 결의 안건은 이사회에서 처리하고, 운영위원회의 보조기구로서 분과위원회를 둘 수 있고, 그 운영에 관한 제반사항은 별도 규정에 의한다고 명시되어 있다.

3. 감사 결과 확인된 문제

문화진흥은 2021.01.01.부터 2024.03월까지 총 20회의 운영위원회를 개최 하면서 업무 수행 시 준수해야 할 운영규정 및 운영회칙의 면밀한 검토 없이, 골프장 운영 전반에 관한 내용을 운영위원회 안건으로 상정하거나 보고하였을 뿐만아니라,

특히, [별첨]과 같이 요금 인상, 단체팀 운영 방안 등 클럽 매출에 영향을 끼치거나 이사회에서 처리되어야 한다고 보이는 운영위원회 의결 안건에 대하여 이사회가 처리하지 않고 대표이사 전결로 처리하는 등 운영회칙과 다르게 운영한 사실을 확인하였다.

그로 인해, 운영위원회의 설치 목적과 운영의 방향성이 훼손되었고, 경영상 판단을 하는 주체가 헛갈릴 만큼 중요 사안에 대한 논의·결정 구조가 변질되고, 운영위원회가 골프장 운영과 관련한 구체적인 사항의 결정 권한까지 요구하는 등 문화진흥 사무처와 회원대표 간의 갈등 관계로 이어져 클럽 운영에 어려움이 발생하게 되었다.

4. 관계기관 의견 및 판단

우리 골프장은 공공기관으로서의 목적에 충실히 하고자 체시법에 따라 회원 대표기구인 클럽운영위원회를 구성하여 회원권익을 보호하고 회원들의 의견을 청취하는 소통 통로로 활용하고자 운영위원회를 운영하고 있었으나, 다년간에 걸쳐 운영위원회를 운영하다 보니 당초 운영위원회의 목적과 다르게 회원들의 다양한 요구사항 및 경영 전반에 대하여 회원권익에 대한 사항으로 판단하여 운영위원회에 안전 상정 및 보고함으로써 과도하게 경영에 간섭하도록 빌미를 제공한 것으로,

클럽운영위원회의 권한과 책임을 명확히 하여 회원권익에 대한 사항에 대해서 경영 간섭이 아닌 회원권익의 실질적 보호에 초점을 맞춰 클럽운영위원회 규정과 회칙을 개정하는 등 앞으로 규정 및 회칙을 면밀하게 검토하여 운영위원회의 목적과 취지에 어긋나지 않게 운영하도록 하겠다고 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

한국문화진흥(주) 대표이사는

- ① 클럽운영위원회 취지에 맞는 운영 방안을 마련하시고, **[통보]**
- ② 앞으로는 관련 규정과 절차에 맞지 않게 운영하는 일이 발생하지 않도록 관리·감독을 철저히 하시기를 바랍니다. **[기관경고]**

<별첨> 클럽운영위원회 개최 현황

개최일	안건	의결 여부	의결 내용	보고사항
' 21.3.13.(토)	○ 운영위원회 회비 잔액 처리 - ' 21년 4월 신임 운영위원회 구성	○		
' 21.6.12.(토)	○ 운영위원회 8월 정기모임 - 알펜시아CC(' 21.8.18.~8.20.) ○ 클럽 챔피언십 및 회원친선 골프대회 개최 - 클럽 챔피언십(1안 대회 취소, 2안 8.25.~8.27. 개최) - 회원친선(1안 대회 취소, 2안 회원의 날 운영 같음)	○		
' 21.10.09.(토)	○ 잔여시간 예약가능 기간 확대 - 내장일 3주전부터(예약횟수 제한없음) - 현행 12일전→변경 3주전 - 시행시기: ' 21.10.11.(월)	○		
' 21.11.13.(토)		○		
' 22.3.12.(토)		○		
' 22.4.9.(토)		○		
' 22.9.7.(수)		○		

개최일	안건	의결 여부	의결 내용	보고사항
' 22.10.8.(토)		-		
' 22.11.12.(토)		-		
' 23.3.11.(토)		-		
' 23.4.8.(토)		-		
' 23.6.17.(토)		-		
' 23.7.15.(토)		○		
		×		
		○		

개최일	안전	의결 여부	의결 내용	보고사항
' 23.9.16.(토)		-		
' 23.10.21.(토)		×		
		×		
' 23.11.18.(토)		-		
' 23.12.11.(월)		○		
' 23.12.20.(수)		○		
' 24.2.29.(토)		-		
' 24.3.16.(토)		×		

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성